

1508064-51.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIONISIO

VISTOS, etc.

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIONÍSIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de abril de 2.022, por volta das 15:50 horas, na Praça da Sé, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1508064-51.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508064-51.2022.8.26.0228 - Controle nº 415/22

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIONISIO

VISTOS, etc.

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIONÍSIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 04 de abril de 2.022, por volta das 15:50 horas, na Praça da Sé, Centro, nesta capital, trazia consigo, a consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções de maconha e 09 (nove) porções de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa prévia por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, já que requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ao passo que o Dr. Defensor Público ratificou o pedido ministerial e ainda requereu a absolvição com fundamento na ilegalidade da abordagem realizada por guardas civis metropolitanos.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu negou parcialmente a imputação que lhe é feita, admitindo que se encontrava na posse de 18 invólucros de maconha e 09 pinos de cocaína, mas que se destinavam a seu uso próprio. Também trazia consigo 230 reais em dinheiro, provenientes de seu trabalho como "barman".

E as demais provas produzidas mostraram-se suficientes a embasar um decreto condenatório exclusivamente pelo delito de porte de entorpecentes para uso próprio.

Realmente, o guarda civil Clóvis Roberto Pereira relatou ao magistrado que se encontrava em patrulhamento de rotina na Praça da Sé, quando avistou o réu sentado na escada. Com a aproximação do depoente, o acusado se levantou e deixou cair ao chão um pacote transparente contendo uma porção de maconha, menor do que uma "caixa de fósforo". Portava uma pochete na cintura contendo cerca de 230 reais em dinheiro e papel de seda para embalar droga. Dentro da barra de sua calça, apreendeu 18 invólucros de maconha e 09 pinos de cocaína.

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Cláudio Santana Oliveira.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que só é suficiente a atestar a autoria do crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Destaque-se inicialmente que, não obstante a prova oral se restrinja à versão daqueles dois guardas civis metropolitanos, únicos presenciais aos fatos, a mesma é idônea e digna de crédito, seja porque corrobora a parcial confissão judicial do denunciado, seja porque afirmaram expressamente ao magistrado que sequer conheciam o denunciado até a data dos fatos, do que se conclui que não teriam motivos para injustamente incriminá-lo, criando contra Bruno Henrique Pereira Dionísio uma estória fantasiosa.

Por outro lado, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o depoimento de policiais consiste em prova idônea, salvo se houver alguma circunstância nos autos que o desmereça, fato inocorrente na espécie.

Diante de tais premissas, há que se concluir que o denunciado realmente se encontrava na posse de 18 invólucros de maconha e 09 pinos de cocaína. O que se discute nos autos, portanto e tão somente, é se as portava para a venda ou para seu uso próprio.

E os elementos de prova trazidos aos autos apontam para a tese defensiva.

Realmente, tais guardas civis metropolitanos relataram que não presenciaram qualquer ato de venda por parte do denunciado.

Outrossim, apenas 18 invólucros de maconha e 09 pinos de cocaína foram apreendidos em seu poder, quantidade que poderia ser mesmo consumida por uma única pessoa.

E a quantia de 230 reais em dinheiro encontrada em seu poder também não é significativa e não traz a certeza de provir do comércio ilícito de drogas.

Deste modo, há que se concluir de que não há provas suficientes acerca da prática daquele delito mais grave, sendo de rigor a desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal, descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/05), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 88/90).

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão acostada a fls. 138/140, o réu tem contra si uma condenação penal definitiva por roubo, cujo trânsito em julgado é datado de 17 de maio de 2.021, portanto anterior aos presentes fatos e ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. É, pois, reincidente.

Deste modo, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, conforme faculta o art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, diante da desclassificação ora operada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIONISIO, Rg. nº 13.550.065.8-2-PR, filho de Vanderlei Dionísio e Ana Maria Pereira, como incurso nas sanções do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de "prestação de serviços à comunidade", pelo prazo de 10 (dez) meses.

O réu fica aqui advertido de que, em caso de descumprimento injustificado da pena acima imposta, poderá ser submetido à admoestação verbal ou multa (art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de outubro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito